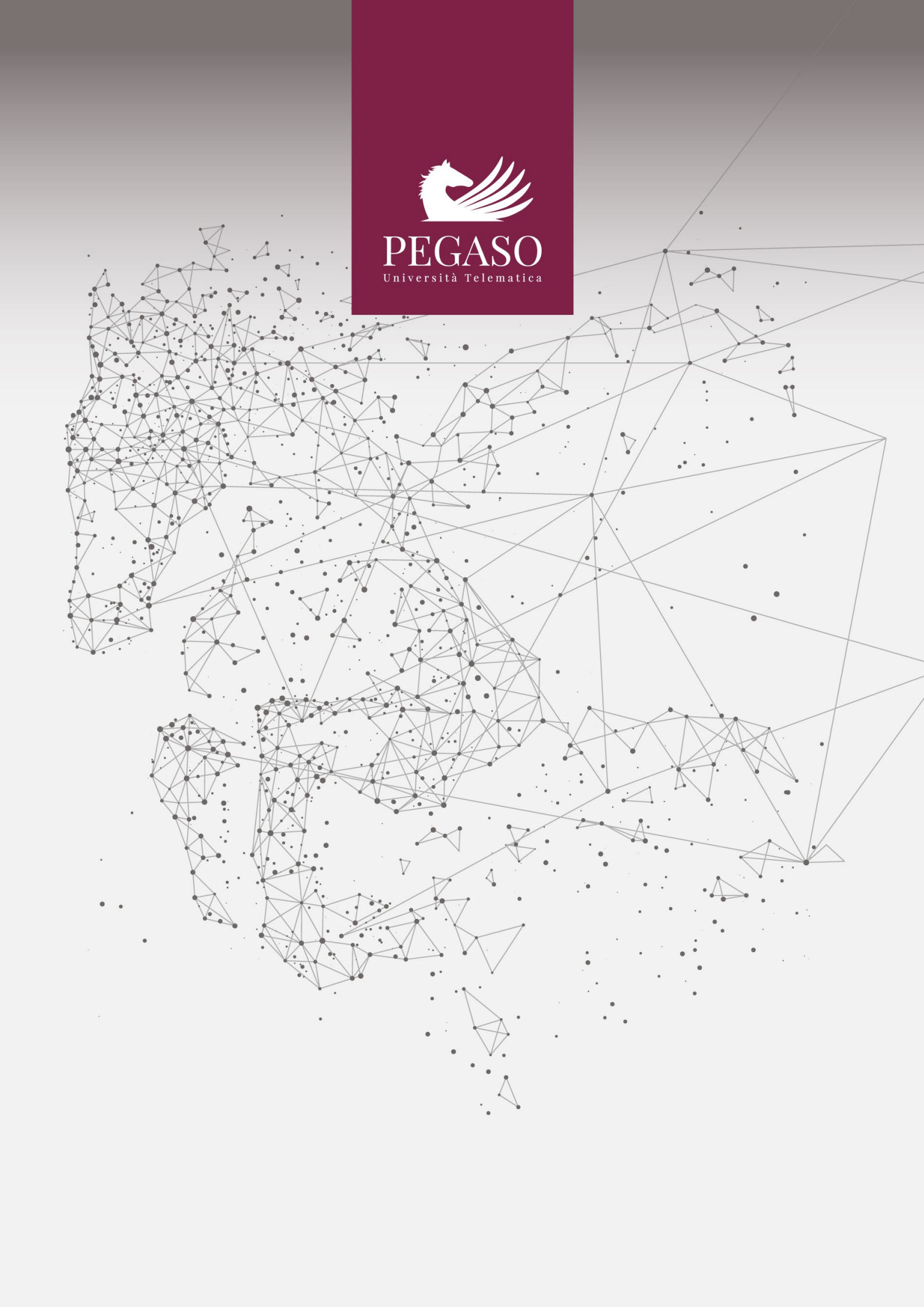

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 IL DIRITTO DI ACCESSO 3

2 INFORMAZIONI A CUI L'INTERESSATO HA DIRITTO DI ACCEDERE 6

3 ESERCIZIO DEL DIRITTO E TEMPISTICHE 9

BIBLIOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Il diritto di accesso

Il diritto di accesso non è una novità del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), ma era già presente nell'articolo 7 del D.lgs. 196/2003, il c.d. Codice Privacy, rubricato "*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*" e che al primo e secondo comma così disponeva:

> *1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
>
> *2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
>
> *a) dell'origine dei dati personali;*
>
> *b) delle finalità e modalità del trattamento;*
>
> *c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
>
> *d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
>
> *e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

Tale articolo è stato oggi abrogato dal D.Lgs 101/2018 e la disciplina del diritto di accesso è contenuta nell'articolo 15 del GDPR:

> *1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:*
>
> *a) le finalità del trattamento;*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La ragione fondante della previsione di un diritto di accesso ai dati è da ricercare nel principio di trasparenza: il titolare ha non solo il dovere di assicurare una "trasparenza proattiva" fornendo l'informativa, ma anche una "trasparenza reattiva" nel riscontrare le richieste dell'interessato aventi a oggetto sia i dati forniti dallo stesso sia quelli che il titolare abbia raccolto da altre fonti.

Per questo motivo, una prima informazione che l'interessato ha diritto di ricevere dal titolare riguarda proprio la conferma o meno dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano; nel caso in cui la risposta a questo quesito fosse positiva, l'interessato ha poi diritto di avere accesso ai dati personali stessi e a tutta una serie ulteriore di informazioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Informazioni a cui l'interessato ha diritto di accedere

Oltre alla notizia riguardante l'esistenza del trattamento e l'elenco di dati personali in possesso del titolare, l'interessato deve quindi poter ricevere informazioni in merito a:

a) Le finalità del trattamento

b) Le categorie di dati personali oggetto di trattamento

c) I destinatari o le categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati tali dati personali; se tali destinatari si trovano in Paesi terzi o organizzazioni internazionali, deve essere data anche notizia dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del GDPR

d) Il periodo di conservazione dei dati; se non è possibile indicarlo con precisione, vanno forniti all'interessato i criteri per determinare tale periodo

e) L'esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di fare opposizione al trattamento di tali dati

f) Il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo

g) Le informazioni sull'origine dei dati che non sono stati raccolti presso l'interessato

h) Nel caso in cui vi sia un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione), deve essere specificata la sua esistenza e ogni informazione significativa sulla logica utilizzata, sulla sua importanza e sulle conseguenze previste per l'interessato.

Diversamente da quanto previsto dal vecchio articolo 7 del Codice Privacy, dunque, non è più necessario indicare le modalità del trattamento, mentre sono state previste alcune informazioni in più che il titolare deve fornire all'interessato: le categorie di dati personali trattati, il periodo di conservazione, l'esistenza dei diritti di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione, il diritto di proporre reclamo all'Autorità, oltre che, nel caso di trasferimento verso

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Paesi terzi o organizzazioni internazionali, anche le garanzie adeguate a giustificare tale trasferimenti ai sensi della normativa prevista dal Regolamento. La *ratio* dell'articolo 15 del GDPR è consentire all'interessato di mantenere il controllo sui propri dati e poter verificare puntualmente la legittimità del trattamento in modo da essere in grado di esercitare in modo consapevole i vari altri diritti che gli sono riconosciuti dalla normativa vigente.

Si tratta, quindi, di un diritto strumentale all'esercizio degli altri diritti previsti dagli articoli seguenti del GDPR, che sarebbe infatti estremamente difficoltoso se l'interessato non fosse in possesso di tutte le informazioni cui l'articolo 15 gli consente di accedere.

Qualche indicazione più approfondita sulle varie informazioni cui l'interessato ha diritto di accedere ci viene fornita dal considerando 63:

CONSIDERANDO 63: *Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Esercizio del diritto e tempistiche

Per esercitare il diritto di accesso non sono previste formalità particolari: l'interessato può infatti esercitarlo sia verbalmente che in forma scritta e anche per via telematica.

In ogni caso, il titolare deve consentire all'interessato di esercitare il diritto di accesso in modo facile e a intervalli ragionevoli. Se possibile, il titolare deve predisporre un accesso da remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali.

Il titolare del trattamento è comunque obbligato a rispondere all'istanza di accesso anche se non tratta dati personali dell'interessato: in tal caso, dovrà infatti fornire tale informazione allo stesso, dichiarando che non sussiste alcun trattamento.

Nel caso invece in cui vi sia effettivamente un trattamento in corso, il titolare deve fornire all'interessato una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Tali dati possono essere documenti o informazioni di testo, ma anche fotografie, riprese video e registrazioni audio. L'informazione all'interessato deve essere fornita in modo intellegibile.

Anche se normalmente l'esercizio del diritto d'accesso è gratuito, nel caso in cui l'interessato chieda al titolare copie dei dati personali più di una volta, il titolare può chiedere un compenso ragionevole.

Una ulteriore considerazione sulle modalità di risposta del titolare all'istanza di accesso deve essere fatta con riguardo ai casi in cui l'interessato faccia la richiesta con mezzi telematici: in queste situazioni anche il titolare dovrà fornire le informazioni con mezzi elettronici.

Deve essere rilevato che l'articolo 15 non consente di ottenere copia di informazioni che lederebbero diritti e libertà altrui, compresi segreto industriale e aziendale e diritti di proprietà intellettuale. Un esempio interessante di rischio per i diritti e libertà altrui è il caso della videosorveglianza. Nelle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, l'EDPB ha affermato:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

"*Poiché nella stessa sequenza di videosorveglianza può essere registrato un numero qualsiasi di interessati, uno screening comporterebbe un ulteriore trattamento dei dati personali di altri interessati. Se l'interessato desidera ricevere una copia del materiale (articolo 15, paragrafo 3), ciò potrebbe ledere i diritti e le libertà di altri soggetti che compaiono nella registrazione. Per evitare tale rischio, il titolare del trattamento dovrebbe quindi tenere conto del fatto che, a causa della natura intrusiva delle riprese video, in alcuni casi non dovrebbe fornire riprese video in cui siano identificabili altri interessati. Tuttavia, la protezione dei diritti di terzi non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per impedire legittime richieste di accesso; in questi casi, il titolare del trattamento dovrebbe porre in atto misure tecniche per soddisfare la richiesta di accesso (ad esempio, modifica delle immagini tramite mascheramento o crittografia). Tuttavia, i titolari del trattamento non sono obbligati ad attuare tali misure tecniche se possono garantire in altro modo di rispondere a una richiesta ai sensi dell'articolo 15 entro il termine stabilito dall'articolo 12, paragrafo 3.*"

Per quanto riguarda le tempistiche di esercizio del diritto di accesso, questo può essere esercitato più volte e la risposta del titolare deve giungere entro un termine ragionevole, comunque non oltre un mese dalla richiesta. Nel caso in cui l'interessato faccia più richieste o le informazioni da fornire siano particolarmente complesse, il termine può essere allungato fino a un massimo di due mesi, ma il titolare deve comunicare che ci sarà una proroga e le motivazioni alla base della stessa.

A titolo meramente esemplificativo, ricordando che si tratta di una traccia e non di un documento vincolante, si riporta di seguito il modello per l'esercizio dei diritti in materia di dati personali fornito dal Garante per la protezione dei dati personali (doc. web. 1089924).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

All'attenzione di[1]

(indicare il titolare del trattamento)

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il/La sottoscritto/a……

nato/a a……il……, esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679:

1. Accesso ai dati personali

(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto *(barrare solo le caselle che interessano)*:

☐ chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;

☐ in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare;

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali trattate;

[1] Indirizzare al titolare del trattamento (ad esempio: banche, operatori telefonici, sistemi di informazioni creditizie, gestori di siti web, assicurazioni, strutture sanitarie, pubbliche amministrazioni, etc.), anche per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ove designato dal titolare.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Richiesta di intervento sui dati

(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni *(barrare solo le caselle che interessano)*:

☐ rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);

☐ cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i seguenti motivi *(specificare quali)*:

a)…;

b)….;

c)…;

nei casi previsti all'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679,

☐ l'attestazione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell'interessato di cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali;

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

☐ limitazione del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi *(barrare le caselle che interessano)*:

- ☐ contesta l'esattezza dei dati personali;
- ☐ il trattamento dei dati è illecito;
- ☐ i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- ☐ l'interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

3.Portabilità dei dati[2]

(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679)

Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede di *(barrare solo le caselle che interessano)*:

[2] Per approfondimenti: Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242, adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29, disponibili in www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

☐ ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;

☐ trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento *(specificare i riferimenti identificativi e di contatto del titolare: ……..):*

- ☐ tutti i dati personali forniti al titolare;
- ☐ un sottoinsieme di tali dati.

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

4. Opposizione al trattamento

(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679)

☐ Il sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e) o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare (specificare):

_____

_____

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

_____

_____

_____

_____

5. Opposizione al trattamento per fini di marketing diretto

(art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)

☐ Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

_____

Il sottoscritto:

☐ Chiede di essere informato, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, al più tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.

☐ Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

_____

Recapito per la risposta[3]**:**

Via/Piazza

Comune Provincia Codice postale

oppure

e-mail/PEC:

Eventuali precisazioni

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):

_____

_____

_____

_____

_____

(Luogo e data)

(Firma)

[3] Allegare copia di un documento di riconoscimento

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- GDPR e Normativa Privacy, Commentario a cura di Giovanni Maria Riccio, Guido Scorza, Ernesto Belisario, Wolters Kluwer I Edizione (2018)
- EDPB, Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video
- Garante per la protezione dei dati personali, Modello per l'esercizio dei diritti in materia di dati personali (doc. web. 1089924)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).